

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5026610-17.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES

RECORRENTE: FILIPE DE QUEIROZ BARCELLOS

ADVOGADO(A): MARIANA COSTA (OAB GO050426)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de dezembro de 2024.

5026610-17.2024.4.02.5001

500003474492 .V2

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5026610-17.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES

RECORRENTE: FILIPE DE QUEIROZ BARCELLOS

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo autor/recorrente em face da decisão do evento 3, que indeferiu a tutela de urgência requerida para que determinada a suspensão da cobrança das parcelas mensais de contrato de financiamento estudantil.

Alega o agravante que o interesse recursal, pressuposto intrínseco do recurso, consubstancia-se na necessidade que a parte tem de obter a anulação ou a reforma de uma decisão que lhe foi desfavorável, repousando no binômio necessidade e utilidade, sendo que a necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do objeto em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado. Aduz que está adimplente com suas obrigações, e por mais que não se enquadre no CadÚnico ou não tenha recebido auxílio emergencial a partir de 2021, por bom senso e obediência à Carta Magna e aos princípios já amplamente debatidos, requer a aplicação analógica do desconto de 77% (R\$ 16.762,77) aos adimplentes, conforme concedido aos inadimplentes pela Lei 14.375/2022 e pela Lei 10.260/2001, visando a mitigação de danos à economia e minimização dos impactos financeiros sobre as rendas das famílias envolvidas. Desse modo, o saldo devedor de R\$ 21.769,83 deverá ser reduzido em R\$ 16.762,77, resultando em um saldo devedor atualizado de R\$ 5.007,06. Posteriormente, requer a aplicação do desconto de 12% (R\$ 4.406,21), em 59 parcelas, com redução de 100% (cem por cento) de juros e multas. Subsidiariamente, caso não seja o entendimento pelo desconto de 77%, que seja aplicado o desconto de 30% (a retirada de 30% do valor do saldo devedor atual de R\$ 21.769,83, ou seja, R\$ 21.769,83 - R\$ 6.530,95 = R\$ 15.238,88 - conforme consta na tabela acima), conforme o Projeto de Lei 4133/2019, ou os 12% (R\$ 13.410,22 - conforme demonstrado na tabela acima), dispensando que este seja à vista, aplicando-se o § 5º, do art. 5º, da Lei 14.375/2022 c/c as alíneas “a” e “b”, do inciso V, art. 5º-A da Lei 10.260/2001, em uma interpretação extensiva para beneficiar a atitude de adimplência. Afirma que as próprias ponderações realizadas no mérito já apontam para a plausibilidade do direito vindicado pelo peticionante e, quanto ao requisito do dano irreparável, insta ponderar que a manutenção do status atual está causando graves e recorrentes angústias e preocupações financeiras à requerente, sendo que a continuidade poderá ensejar danos psicológicos irreparáveis.

Contrarrazões no evento 14.

É o relatório.

VOTO

A decisão agravada considerou acertada a decisão indeferitória da tutela de urgência, eis que *o autor/recorrente insurge-se contra disposição expressa em cláusula contratual e vem pagando as prestações devidas há 59 meses, circunstâncias que afastam os requisitos para a concessão da tutela provisória.*

A probabilidade do direito, no presente caso, não pode ser reconhecida, ante a vigência do contrato e a ausência de disposição legal no sentido da pretensão do agravante.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.